



RESOLUCION NUMERO 001054 DE 1979

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos hecha por **RODOLFO PALLA LOZADA** y se han acreditado a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a **RODOLFO PALLA LOZADA** identificado(s) con la (s) cédula (s) de ciudadanía No. (s) **4.905.430** de **San Vicente Caganchá**

el terreno baldío denominado **EL RINCON** ubicado en **el Paraje de ALTO RINCON, insp. de la finca de la familia, Departamento del Cauca** cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en **cinco mil ochocientos y dos (5.082) hectáreas**

cinco mil ochocientos y dos (5.082) metros cuadrados e individualizado por los siguientes linderos:

PUNTO DE PARTIDA: Se trata como tal el **N.º 1**, en el cual concurren los colindantes de **EL RINCON, MANUEL CARRILLO y MANUEL VARGAS**.

COLINDA DEL:
ESTE: con **MANUEL CARRILLO**, en **453 m. del N.º 1 al N.º 9**; con **MANUEL CARRILLO**, en **1790 m. del N.º 9 al N.º 10**. **SEN:** con **MANUEL CARRILLO**, en **920 m. del N.º 10 al N.º 11**; con **MANUEL CARRILLO**, en **1021 m. del N.º 11 al N.º 12**. **GRN:** con **MANUEL CARRILLO**, en **992 m. del N.º 12 al N.º 13**; con **MANUEL CARRILLO**, en **1115 m. del N.º 13 al N.º 14**. **GRN:** con **MANUEL CARRILLO**, en **1120 m. del punto 10 al 14**. **SEN:** con **MANUEL CARRILLO**, en **1120 m. del punto 14 al 21**; con **MANUEL CARRILLO**, en **995 m. (quinta al medio) del punto 21 al N.º 1** y **colindera**.

Resolución de Junta Directiva del INCORA 0197 de 1979, artículo 10, inciso cuarto. Las copias del correspondiente expediente serán presentadas al ejemplar en forma gratuita por el INCORA, previo que servirá para establecer detalladamente los linderos del fundo. Uno de ellos estará destinado a complementar la respectiva Resolución de adjudicación y deberá llevar la misma anterior de registro de la Resolución y el otro podrá ser protocolizado en la notaría que escoge el adjudicatario.

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano registrado en el INCORA con el No. 196 472 que se declara incorporado a la presente Resolución.

SI QUEDA

ARTICULO SEGUNDO.- La adjudicación _____ amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo Sexto de la Ley 97 de 1.946 por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace _____ años.

MAS DE CINCO (5)

ARTICULO TERCERO.- Es entendido que la presente adjudicación queda sujeta a todas las disposiciones incorporadas al régimen legal de baldíos, de bosques y de aguas de uso público, así como todas las normas de carácter legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la nación y obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías. Igualmente quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes.

ARTICULO CUARTO.- Envíese el original de esta Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo para que de acuerdo con el Artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto al Instituto para los efectos del Artículo 63 del mismo Código.

ARTICULO QUINTO.- Contra esta providencia procede, por la vía gubernativa el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de su notificación personal o desde la desfijación del edicto según el caso. Además la acción especial consagrada en el Artículo 38 de la Ley 135 de 1961 y las demás acciones contencioso administrativas ante el respectivo Tribunal.

ARTICULO SEXTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), el terreno que por esta Resolución se adjudica queda sujeto a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes. Recíprocamente los terrenos que continúen siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio del predio adjudicado.

(FIRMADO) ERNESTO DAZA VACA
ERNESTO DAZA VACA
Director Regional

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE.

Dada en **Florencia,**
- 7 DIC. 1982

ROBESPIERRE RODRIGUEZ RIBON
Secretario

Expediente No. **12.558**

14 DIC. 1982 **DLC/rpo**

NOTIFICACIONES

En la fecha notifiqué personalmente la Providencia anterior al señor Agente del Ministerio Público, quien enterado firma :

(FIRMADO ORIGINAL)
MANUEL GUILLERMO

MANUEL GUILLERMO TORRIJOS MONTEALEGRE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO
Procurador Agrario

En la fecha notifiqué la Providencia anterior a :

Quien (es) enterado (s) firma (n) manifestando

EL SECRETARIO

DATOS DEL REGISTRO

El (los) Notificado (s) :

EL SECRETARIO